

## מסורת הש"ס

[illegible]

**תורה אור השלם**

- [illegible]

## מוסף תוספות

- א. דככה יעשה משמע  
במעשה הזה היא יוצאה  
מ'ס' ולא במעשה אחר. מ'ס'  
ב. דבפרק טרף  
ב'קלפי (דף לט:); דריש  
עלה מאשר עלה אשר עלה  
מ'ס' זימני עלכב. מ'ס'  
ד. ד"ה טעמא.  
חוקה דקניט הכא לא  
יוקא אלא משום דבכפרה  
נתיב חוקה. מ'ס' הר"ש.

הן נקבעין זו לעולה חו לחטאת (י"חא מ:). מקום שקידש

כלומר ביחלה  
כי ביחלה אף י  
יחלה משמע ש  
בעל דרכה. דל  
(א) אותה ימנא  
(ב) בעל דרכה  
ציבמות ב'פ'  
(ד) ויבם ביחלה  
גומרין  
ממנו. דלעולה  
מלות חליה  
לה ולעולם לא  
ים חלוך. לה  
להביא להביא  
להקים להביא  
לנאו. לשוק לא  
וה לאיש זר:  
ית ע"י מיתת  
מסירה. שהרי  
וכן הוא ממירה  
דקדושת דבעל  
מיתת יבם ומלא  
יבם מבי מיתת  
דכ. יעשה  
דכסיו גורל. על  
בפרשה  
הגורל עושה  
שם עולה עליו  
שם. אם קרא  
בן נקבע בן  
אם יפול הגורל  
עוואל: שכול  
א קרא שהיית  
שם שלא קידש  
דכתיב בהם  
ואחד לעולה  
אין נקבעו  
ל קבדד יומא  
פרפרות אלא אז  
בעשיית כהן:  
בשעת לקיחה  
הוקבעו ואם  
שקידש הגורל  
ההן וגו' אורן  
ליו לעבד: כהן  
ביחלה אם שלא  
רכתיב עיכובא:  
סרי לה דכתיב.  
גו': ולא לה  
חזין שאין שתי  
אחד א אם כהן  
ונית נשיו: אמר  
הן בית חלוך  
בית החלוך:  
יכול להלדו בן:  
אין להלדו בן:  
אין להלדו בן:

## מיבעי ליד

וְלִיקוּחֶיהָ: וְדִלְמָא כְּאֵשׁ.  
הַ כְּסָף וְשֹׁטֵר כִּי צִיָּה דְהָא  
עָלֶיהָ הַכְּתוּב לַעֲכָב: (ז' ה"ג  
דְּרֵשִׁינָּה לֵה צִבְמוֹת (דף ח':)

# האשה נקנית פרק ראשון קידושין

## יד.

**ה'נ"א** נמי יוצאה בחצ'יה. כיון דחלילה במקום גט לא חשיב לה פירכא: ורתהא אשת איש יוצאה בחצ'יה. ור"ת איכא למיפדך מה ליצמה שכן בלאו ולכן דין הוא שסתא בקל תאמר באשת איש שהיא במיתה וי"ל כיון שמצינו שחלילה מפקע' איסורא אין לחלק בין חמור לקל ומהי נמי אמרינן פדיונות (דן קט.) וכי מוכרי שמהרתה מה לי איסור לאו מה לי איסור כרת ואע"ג דעדיין מינה לעיל ק"ו ומה אשת איש שהיא במיתה כו' לא דמי דהתם אנו רוצים להשוותם זה לזה ולימא דבכולהו אשה מותרת לאחר מיתה בין דבעל בין דבס' אבל אין לומר כשפסקי את הקל לא יפסקי את החמור דלדרכה נאמר (ג) עתה להפך הוא הדין את החמור דאין לחלק בין לחמור בין לקל כדפירשתי:

**וְתֵהָא יִבְמָה יוֹצֵאת בְּגַם מִקָּוֹ׃**  
מִיָּמָה מִה לִּשְׁתֵּי אִישׁ שָׁכֵן  
נָקִיטָה בְּשֹׁטֶר וּלְכָךְ דִּין הוּא שֶׁתֵּלֵּא  
בְּשֹׁטֶר כָּלִל יִבְמָה לֹא וְכִי תִימָלֵד לֵלֵךְ  
פְּרִיטָה מִתְּכַנְּסָה הַלֹּאשֶׁת הֵא לִפְנֵי  
(דף ה:) פְּרִיטָה מִה לִּשְׁתֵּי שָׁכֵן מוֹזִילָה  
וּמִשֵּׁה״ דִּין הוּא שֶׁמִּכְנִיס וְכֻמָּן כֵּן  
נֶאֱמָר עֵתָה לְהַפְךְ דְּכִיּוֹן שֶׁמִּכְנִיס דִּין  
הוּא שֶׁמוֹזִילָה וְאוֹמֵר הִר״מ לְעֵבֵד ק״ו  
מִיבֵּס וְיִבְמָתוֹ וְקוֹרֵא לֵה אִשָּׁת אִשָּׁה  
דְּכַתִּיב (דברים ה) וְלִקְחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה  
כִּיּוֹן שֶׁלִּקְחָהּ נִשְׁתֵּי כִּתְשָׁמוּ לְכָל דְּכַרֵּשׁ  
לְהוֹת יוֹלָאָה בְּגַם אַע״פ שֶׁאִינָה נָקִיטָה  
בְּשֹׁטֶר: **אָמַר קָרָא כִּבְה עֵיבּוּבָא.**

ות איש שכן אוסרה  
א נמי אוסרה מתירה  
לה ותהא אשת איש  
(ומה יבמה שאינה  
יצאה זו שיוצאה בגט  
יצאה אמר קרא <sup>3</sup>ספר  
אין דבר אחר כורתה  
בגט מקל וחומר ומה  
בחליצה יוצאה בגט  
אין דין שיוצאה בגט  
ה עיכובא וכל היכא  
ש' ק"ו והא יוה"כ  
תניא <sup>7</sup>ועשהו חמאת  
ה השם עושה חמאת  
ה במקום שלא קידש  
ה שקידש הגורל אינו  
עושהו חמאת הגורל  
עושה חמאת וטעמא  
לכ' דרשינן קל וחומר  
ה אמר קרא לה לה  
שמה <sup>8</sup>תרי לה כתיבי  
ה לשמה <sup>9</sup>ואידך לה  
אלא אמר קרא נעל  
לא והאי נעל להכי  
אלא נעלו נעל של  
נעלו נעלו הראוי לו  
ה את רוב רגלו פרט  
למסולים

דא קאי חוקה על דברים הנעשים בצגדי לנן בחוק אמאי ואיטריך  
עיינבא והיי מיסא אדעמין לרבות קריאת שם מק"ו אלף ש"מ  
ו אי כתיבה חוקה בחוק ואיטריך נמי " וחאט לגלוי דלא כתיבה  
עשהו דיעין ליה כיון דדרשנין ק"ו אפילו היבא דכתיב חוקה":  
הואיל

שפתיך משמרי, אלמא שס קבע ואס משנה נמלחא חטאת למעלה ועולה למטה (חולין בד.) מאס  
 אין דבהן רשאי לשנותן, דאמרין (וימא מא.) מולחקה שמי מוריס או שני בני יונה אחד לעולה  
 דכתיב ביה חוקה. ומוקמינן לחוקה למילי אחריימא (חולין בד.) לה לשמה. שצריך לכתוב

קבו א מ"י פ"ב מהל'  
 יבוס הל' ח ופ"ה  
 שם הל' ב [ג] סמג עשין  
 גא נב טוש"ע אה"ע סימן  
 קע סעיף יב:

שם סעף צ:  
קבב ג מ"י פ"צ מהל'  
יבוס הל' [ג] י  
סמג עשין נא טוש"ע  
אה"ע ס"י קסו סעף ז:  
קבב ד מ"י [פ"א מהל'  
יבוס הל' צ] ופ"ה  
הל' צ סמג עשין נב  
[טוש"ע אה"ע ס"י קע  
סע"א]:

קלא ה מיי פיד מהל  
ציוס הלכה ה סמו  
שס טוש"ע אה"ע סימן  
קסט סעי' א [וסי' ב]  
ובסדר חילוק סעי' ב:  
קלא ר מיי שס הל' ה  
סמו שס טוש"ע  
סעי' אה"ע סימן קסט סעי' מב  
ובסדר חילוק סעי' ה:  
ובפי' קדר חילוק סעי' אה"ע  
קלא ר מיי פיד מהל  
גירושין הל' א [א]:  
ה [מיי פיד מהל' גירושין  
הל' א שס טוש"ע אה"ע סי'  
קל סעי' י:]

קלד' ט מ"י פ"ד מהל'  
 יבוס הל' יט סמג  
 עשין שם טוש"ע אה"ע  
 סימן קס"ט סעיף יד:  
 קלד' י מ"י שם הל' יח  
 טוש"ע שם סעיף  
 כד:

## הגהות הב"ח

(א) גם' ולא צצית דין של  
גרים תרי:

מופת רעז"י

[illegible]